

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INTERESSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest – ICO, établissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par Monsieur Mario CAMPONE, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Pour l'organisation syndicale **CGT-FO** représentée par Monsieur David DI PERI agissant en qualité de délégué syndical central
- Pour l'organisation syndicale **Sud Santé-Sociaux** représentée par Monsieur Julien ROSAN agissant en qualité de délégué syndical central
- Pour l'organisation syndicale **CFE-CGC** représentée par Monsieur Maxime BREMAUD agissant en qualité de délégué syndical central

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Un accord d'intéressement a été conclu pour l'exercice 2025, le 17 avril 2025.

Cet accord a été présenté à l'URSSAF qui, par courrier en date du 24 juin 2025, a indiqué que l'accord est conforme à la réglementation en vigueur.

Cependant, lors d'un contrôle URSSAF de l'ICO intervenu à l'été et à l'automne 2025, les contrôleurs ont relevé que la pratique de l'ICO n'est pas rigoureusement conforme au contenu de l'accord. Il a en effet relevé que la pratique consistant à pro rater la durée de présence du salarié l'année de sa sortie n'est pas expressément prévue par l'accord.

Afin que l'esprit des négociateurs, la pratique de l'ICO et la rédaction formelle de l'accord soient parfaitement alignés, l'article 5-1 de l'accord d'intéressement est modifié comme suit :

ARTICLE 1 – REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :

1- Pour moitié de manière uniforme entre tous les salariés étant précisé que :

- Les salariés qui ont été embauchés en cours d'année ou qui sont sortis de l'effectif en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté au cours de l'année concernée.
- Les salariés ayant travaillé à temps partiel au cours de l'année seront pris en compte proportionnellement à leur horaire de travail réalisé au cours de l'année concernée.

ARTICLE 2 – AUTRE

Toutes les autres dispositions de l'accord d'intéressement conclu le 17 avril 2025 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

3.1. Entrée en vigueur et durée

L'accord est conclu pour une durée d'un exercice comptable. Il s'applique à l'exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2025 et se termine à la clôture de cet exercice, soit le 31 décembre 2025.

Il peut être renouvelé par tacite reconduction au terme de l'année 2025 si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance. Le renouvellement de l'accord sera notifié à la Direccte dans les conditions de délai et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6^{ème} mois suivant sa prise d'effet.

3.2 Procédure de règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, seront réglées comme suit :

- Dans le cadre où le litige surviendrait dans le cadre du calcul de la répartition ou du versement des primes d'intéressement, il appartiendra à tout salarié concerné de saisir par courrier le Directeur Général de l'ICO pour régler le litige.
- L'exposé du litige et la réponse apportée seront communiqués aux Délégués Syndicaux signataires de l'accord.
- Un bilan annuel des litiges éventuels sera présenté aux partenaires sociaux à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire.

3.3. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans les 3 mois à partir de la réception de la lettre de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l'accord initial.

Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier (modifications relatives à la fiscalité ou aux charges sociales, modification des seuils légaux, modification des règles de calcul...).

3.4. Dénonciation

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.

Article 4 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 19 mars 2026 au 3 avril 2026 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/);
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 6 exemplaires, le 3 avril 2026

Pour l'ICO :

Monsieur Mario CAMPONE, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Monsieur David DI PERI

Organisation syndicale **Sud Santé-Sociaux**
Monsieur Julien ROSAN

Organisation syndicale **CFE-CGC**
Monsieur Maxime BREMAUD

